

PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL Nº 229 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1996
PROJETO DE LEI Nº 299/96
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 066/96 - PODER EXECUTIVO

LEI Nº 6.839 DE 14 DE NOVEMBRO DE 1996

299/96

MB. 066/96

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO,

Fapo saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O policial-militar da reserva remunerada poderá ser designado para a realização de tarefas, por prazo certo, nos termos desta Lei.

Art. 2º - A designação para a realização de tarefas por prazo certo tem por objetivo proporcionar o aproveitamento do potencial de policiais-militares inativos, com a economia de meios decorrentes, bem como permitir o atendimento das necessidades de segurança, sem o caráter de ação pública da Administração Estadual.

§ 1º - A designação poderá ser efetuada nos seguintes casos:

I - Oficiais:

a) comissões de estudos ou grupos de trabalho em atividades de planejamento administrativo ou setorial;

b) assessoramento ou acompanhamento de atividades especializadas ou peculiares, de caráter temporário, e que escapem às atribuições normais e específicas dos órgãos da direção da Polícia Militar;

c) exercício do planejamento e comando das ações operacionais a serem desenvolvidas pelo policial-militar designado;

II - Praças:

a) para constituírem o suporte necessário ao desempenho das tarefas tratadas no inciso anterior;

b) para integrarem a segurança patrimonial em órgãos da administração pública.

§ 2º - A designação especificada no parágrafo anterior será efetuada:

I - com dano total para o Estado, nos casos previstos nos incisos I e II, alínea "a"; e

II - mediante convênio, nos casos previstos no inciso II, alínea "b".

Art. 3º - A designação tratada na presente Lei somente poderá ser efetuada mediante aceitação voluntária do policial-militar.

Art. 4º - A designação para realização de tarefas por prazo certo será feita em períodos que não excedam a 03 (três) anos.

§ 1º - Havendo conveniência para a Corporação, a designação poderá ser renovada, apenas uma vez, respeitado o prazo referido no caput deste artigo.

§ 2º - Concluída a tarefa antes do prazo previsto no ato da designação, o policial-militar será dispensado, nos termos desta Lei, ou ser-lhe-á atribuído outro encargo de interesse da Corporação, respeitado o prazo estabelecido neste artigo.

Art. 5º - O policial-militar da reserva remunerada designado nos termos da presente Lei não sofrerá alteração de situação judicial e, durante a designação, fará jus a:

I - retribuição financeira;

II - uniforme, armamento e equipamento;

III - alimentação;

IV - diárias, ajuda de custo e transporte, quando em deslocamento para a realização de tarefas fora da sede.

§ 1º - A retribuição financeira será proporcionada mensalmente sob a forma de adicional "pró-labore", equivalente ao valor de até 50% (cinquenta por cento) dos proventos que estiver percebendo na inatividade, isento do desconto previdenciário, sujeito aos impostos gerais na forma da legislação em vigor, e será devida a partir da apresentação no órgão para o qual for designado.

§ 2º - O uniforme terá modelo próprio, acrescido de um distintivo característico da segurança patrimonial, fornecido pelo órgão superior da Corporação, que será regulamentado pelo Comandante-Geral da Corporação.

§ 3º - O armamento e os equipamentos serão fornecidos pelo órgão usuário dos serviços.

§ 4º - A alimentação será proporcionada nas mesmas condições da fornecida ao pessoal ativo no desempenho da atividade do designado.

§ 5º - As diárias, ajuda de custo e o transporte serão proporcionados nas condições dos valores estabelecidos na legislação de remuneração para a situação hierárquica alcançada em atividade.

Art. 6º - Os policiais-militares designados nos termos da presente Lei ficam sujeitos:

Cont. na pág. seq.

Continuação

I - a cumprimento das normas disciplinares em vigor na Corporação, nos mesmos moldes do serviço ativo;

II - as normas administrativas e de serviço em vigor nos órgãos onde tiveram atuação.

Art. 7º - Os policiais-militares designados nos termos da presente Lei poderão ser dispensados:

I - a pedido;

II - "ex-officio":

a) por conclusão do prazo de designação;

b) por terem cessado os motivos da designação;

c) por interesse ou conveniência da Administração, a qualquer tempo;

d) por ter sido julgado fisicamente incapaz para o desempenho da designação, em inspeção realizada por junta médica da Corporação, a qualquer tempo.

Art. 8º - A designação do policial-militar da reserva remunerada será efetuada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, mediante expressa autorização do Chefe do Poder Executivo Estadual.

Art. 9º - O tempo da designação para realização da tarefa por prazo certo será anotado na ficha do policial-militar apenas para fins de registro, não sendo computado como tempo de serviço e não produzindo quaisquer efeitos em sua situação de inatividade.

Art. 10 - Será assegurado o direito à pensão especial à família do policial-militar da reserva remunerada que, no exercício das tarefas por prazo certo, para as quais tenha sido designado, vier a falecer em consequência de acidente em serviço ou de moléstia dele decorrente.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado do Governo a faça publicar, imprimir e conservar.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 14 DE NOVEMBRO DE 1966, 175ª DA INDEPENDÊNCIA E 108ª DA REPÚBLICA.

ROSEANA SARNEY MURAD-Governadora do Estado do Maranhão-JOÃO ALBERTO DE SOUZA-Secretário de Estado do Governo-JAIR DE ARAÚJO CALDAS-DE-
XÊO-Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública-LUCIANO FER-
NANDES MOREIRA-Secretário de Estado da Administração, Recursos Huma-
nos e Previdência prot. 02124